

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 19 Joumada I 1415 - 25 Octobre 1994

137^{ème} année

N° 84

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 94-2112 du 10 octobre 1994**, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie décidant le retrait de la circulation d'un billet de banque de un dinar (type 1980) **1719**
- Décret n° 94-1996 du 3 octobre 1994 (Rectificatif) **1719**
- Arrêté du Premier ministre du 11 octobre 1994, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics d'études **1719**

Ministère de l'Intérieur

- Nomination d'un premier délégué **1719**
- Cessation de fonction d'un premier délégué **1719**
- Nomination de chefs de division **1719**
- Nomination de sous-directeurs **1719**
- Nomination de chefs de subdivision **1720**
- Nomination de chefs de service **1720**

Ministère de la Justice

- Décret n° 94-2127 du 10 octobre 1994**, portant attribution d'une indemnité de réquisition au profit des avocats stagiaires désignés d'office dans des affaires criminelles **1720**
- Détachement d'un magistrat en activité **1720**

Ministère de la Défense Nationale

- Nomination du Président du tribunal militaire permanent du Kef **1720**

Ministère des Affaires Etrangères

- Nomination d'un chargé de mission **1720**

Ministère des Finances

- Décret n° 94-2131 du 10 octobre 1994**, portant suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des sons de blé **1721**
Maintien en activité dans le secteur public **1721**

Ministère de l'Economie Nationale

- Maintien d'un fonctionnaire en activité dans le secteur public **1721**

Ministère de l'Agriculture

- Nomination du directeur de l'institut de recherches vétérinaires de Tunisie **1721**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Nomination d'un chargé de mission **1721**

Ministère du Transport

- Nomination d'un chargé de mission **1721**

Ministère de l'Education et des Sciences

- Décret n° 94-2051 du 3 octobre 1994**, fixant l'organisation administrative et financière du centre national de maintenance **1721**

Ministère de la Culture

- Décret n° 94-2137 du 10 octobre 1994**, portant organisation et modalités de fonctionnement du centre des musiques arabes et méditerranéennes palais du Baron d'Erlanger de Sidi Bou Saïd **1722**
Situation administrative du directeur des affaires administratives, financières et de la planification **1722**

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

- Décret n° 94-2139 du 10 octobre 1994**, portant organisation et modalités de fonctionnement de la cité nationale sportive **1724**
Décret n° 94-2140 du 10 octobre 1994, portant organisation administrative et financière du complexe sportif international d'Aïn Draham **1726**
Décret n° 94-2141 du 10 octobre 1994, portant organisation administrative et financière du complexe sportif de Borj-Cedria **1728**

Avis et Communications

Ministère des Communications

- Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale de Tunisie **1731**

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 94-2112 du 10 octobre 1994, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie décidant le retrait de la circulation d'un billet de banque de un dinar (type 1980).

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment ses articles 26 et 27,

Vu le décret n° 84-1073 du 24 septembre 1984 portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie décidant la création et l'émission de nouveaux billets de banque,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Décète :

Article premier. - Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 29 septembre 1994, annexée au présent décret, portant décision de retirer de la circulation le billet de banque de un dinar (type 1980) et fixant les modalités et délais de l'échange de ce billet.

Art. 2. - Le billet visé à l'article premier cessera d'avoir cours légal et perdra tout pouvoir libératoire le 31 décembre 1994. Il sera échangé aux guichets de la banque centrale de Tunisie jusqu'au 31 décembre 1995 inclus.

A l'expiration de ce dernier délai, le billet dont le type est indiqué à l'article premier et qui n'aura pas été présenté à la banque centrale de Tunisie, ne sera plus accepté à l'échange et sa contrevalet sera versée au trésor.

Art. 3. - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

RECTIFICATIF AU JORT N° 82 DU 18 OCTOBRE 1994

Rétablir le décret n° 94-1996 du 3 octobre 1994 portant remplacement des membres du conseil économique et social comme suit :

Le Président de la République,

Vu la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988, relative au conseil économique et social telle que modifiée par la loi organique n° 90-75 du 7 août 1990 notamment les articles 6, 7 et 8,

Sur proposition du Premier ministre,

Décète :

Article premier. - Les membres du conseil économique et social désignés ci-après sont remplacés pour la période restant à courir.

1) Représentants des organisations professionnelles :

- union générale des travailleurs tunisiens :

Messieurs :

Salah Brouer

Habib Guiza.

En remplacement de Messieurs :

Tahar Chaïb

Ahmed Seif Allah dit Kamel Saâd.

La Fédération tunisienne des sociétés d'assurances

Monsieur Laroussi Bayoudh

En remplacement de Monsieur Taoufik Ben Jemi

2) Représentants des organisations nationales, des associations et de professions libérales

- l'union nationale des femmes tunisiennes

Madame Khedija Madani

en remplacement de Madame Faïza Kefi

- les organisations des jeunes :

Messieurs :

Mohamed Lamine Abed

Mohamed Triki

en remplacement de Messieurs :

Kamel Hadj Sassi

Ahmed Chater

3) Représentants des gouvernorats :

Messieurs :

Romdhane Bayoudh : Tozeur

Ali Ksiksi : Medenine

en remplacement de Messieurs :

Mohamed Sami Zarkaoui

Romdhane Rahli

4) Représentants de l'administration et des entreprises publiques :

Madame Zeïneb Mizouni

Monsieur Brahim Saâda

en remplacement de Messieurs :

Moncef Achour

Laroussi Bayoudh

5) Personnes qualifiées dans les domaines économique, social, technique, éducatif, culturel et juridique :

Messieurs :

Samir Laâbidi

Noureddine Ben Romdhane

en remplacement de Messieurs :

Abderrahman Tlili

Boujemaâ Rmili.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du Premier ministre du 11 octobre 1994, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics d'études.

Le Premier ministre,
Vu le code de la comptabilité publique,
Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics et notamment ses articles 19 et 20,
Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu l'avis de la commission supérieure des marchés,
Arrête :

Article unique. - Est approuvé le cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics d'études ci-annexé (1) prévu par le décret susvisé n° 89-442 du 22 avril 1989.

Tunis, le 11 octobre 1994.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

(1) le cahier des clauses administratives générales sera publié en tiré à part annexé au présent JORT.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 94-2113 du 10 octobre 1994.

Monsieur Abdelwaheb Kharrat, est chargé des fonctions de premier délégué au gouvernorat de Sousse à compter du 20 septembre 1994.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 94-2114 du 10 octobre 1994.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Chabrak premier délégué au gouvernorat de Sousse à compter du 20 septembre 1994.

NOMINATIONS

Par décret n° 94-2115 du 11 octobre 1994.

Monsieur Abdelbaki Ben Maaouia, administrateur est chargé des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Nabeul avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 94-2116 du 11 octobre 1994.

Monsieur Nabil Lotfi Tarek Maouia, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de division du conseil régional au gouvernorat de Nabeul avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 94-2117 du 11 octobre 1994.

Monsieur Sadok Ben Sadok, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division des affaires communales au gouvernorat de Nabeul avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 94-2118 du 11 octobre 1994.

Monsieur Taïeb Bouabid, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Medenine avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 94-2119 du 11 octobre 1994.

Madame Faten Ben Torkia épouse Hamrouni inspecteur des services financiers est chargée des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la commune de l'Ariana.

Par décret n° 94-2120 du 11 octobre 1994.

Monsieur Hatem Saïed, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires administratives et financières à la division des affaires administratives générales au gouvernorat de Nabeul avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 94-2121 du 11 octobre 1994.

Monsieur Mohamed Lazhar H'seini, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de subdivision de l'environnement à la division des affaires communales au gouvernorat de Gafsa avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 94-2122 du 11 octobre 1994.

Monsieur Kamel Lachheb, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de subdivision des activités économiques à la division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Tataouine avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 94-2123 du 11 octobre 1994.

Mademoiselle Raja Sakka, inspecteur central des services financiers, est chargée des fonctions de chef de subdivision de l'investissement à la division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Tunis avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 94-2124 du 11 octobre 1994.

Monsieur Ezzeddine Lajnef, administrateur est chargé des fonctions de chef de subdivision de tutelle et de la coopération à la division des affaires communales au gouvernorat de Nabeul avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 94-2125 du 11 octobre 1994.

Monsieur Maher Amara, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle et de l'exploitation des bâtiments et de l'entretien des vestiges et de la vieille ville à la commune de Sousse.

Par décret n° 94-2126 du 11 octobre 1994.

Monsieur Dhia Chlioui, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service des affaires agricoles à la direction générale des affaires régionales au ministère de l'intérieur.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret n° 94-2127 du 10 octobre 1994, portant attribution d'une indemnité de réquisition au profit des avocats stagiaires désignés d'office dans des affaires criminelles.

Le Président de la République,

Vu le code de la justice militaire promulgué par le décret du 10 janvier 1957, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 87-8 du 31 décembre 1987,

Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993,

Vu le décret n° 89-1001 du 17 juillet 1989 portant attribution d'une indemnité de réquisition au profit des avocats stagiaires désignés d'office dans des affaires criminelles,

Vu le décret n° 92-1770 du 5 octobre 1992 portant attribution d'une indemnité de réquisition au profit des avocats stagiaires désignés d'office dans des affaires criminelles devant les juridictions militaires,

Vu l'avis des ministres de la justice, de la défense nationale et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est alloué à tout avocat stagiaire désigné d'office dans une affaire criminelle devant les juridictions judiciaires ou militaires, une indemnité de réquisition dont le montant est égal à cinquante dinars pour chaque affaire.

Art. 2. - Sont abrogées les dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment les décrets susvisés n° 89-1001 du 12 juillet 1989 et 92-1770 du 5 octobre 1992,

Art. 3. - Les ministres de la justice, de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

DETACHEMENT

Par décret n° 94-2128 du 10 octobre 1994.

Monsieur Ali Akremi Jaballah, avocat général à la cour de cassation, est placé dans la position de détachement et mis à la disposition du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent du Kef) pour une période d'un an à compter du 1er octobre 1994.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 94-2129 du 10 octobre 1994.

Monsieur Ali Akremi Jaballah, avocat général à la cour de cassation est désigné président du tribunal militaire permanent du Kef pour une période d'un an à compter du 1er octobre 1994.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 94-2130 du 10 octobre 1994.

Monsieur Abdelaziz Joulak, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères à compter du 15 septembre 1994.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 94-2131 du 10 octobre 1994, portant suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des sons de blé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994,

Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi des finances pour la gestion 1994 et notamment son article 76,

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale et du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des sons de blé relevant du numéro du tarif des douanes 230230.0, et ce dans la limite d'un contingent global de 16.000 tonnes.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux importations effectuées entre le premier septembre 1994 et le 31 décembre 1994.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 94-2132 du 10 octobre 1994.

Monsieur Chakib Siala, directeur à la société tunisienne de banque, est maintenu en activité pour une nouvelle année à compter du 1er janvier 1995.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 94-2133 du 10 octobre 1994.

Monsieur Hamida Mokhtar chargé de mission exerçant les fonctions de directeur des échanges extérieurs au ministère de l'économie nationale est maintenu en activité après l'âge de la retraite pour une période d'une année à compter du 1er novembre 1994.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATION

Par décret n° 94-2134 du 10 octobre 1994.

Monsieur Khaled El Hicheri, médecin vétérinaire inspecteur général, est chargé des fonctions de directeur de l'institut de recherches vétérinaires de Tunisie et ce pour une période de trois ans.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATION

Par décret n° 94-2135 du 10 octobre 1994.

Monsieur Jabeur Belhaïza, ingénieur général, est nommé chargé de mission au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières pour occuper l'emploi de directeur général des terres agricoles à compter du 1er septembre 1994.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 94-2136 du 10 octobre 1994.

Monsieur Mahmoud Sifaoui, ingénieur général, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre du transport à compter du 22 septembre 1993.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

Décret n° 94-2051 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière du centre national de maintenance.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987, portant loi de finances pour la gestion 1988 et notamment le dernier alinéa (nouveau) de l'article 89 telle que modifiée par la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour l'année 1994,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe l'organisation administrative et financière du centre national de maintenance.

CHAPITRE PREMIER

L'organisation administrative

Art. 2. - Le centre a pour mission la maintenance des équipements dont les établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation et des sciences ont besoin.

Art. 3. - Pour l'accomplissement de sa mission, le centre est chargé de :

- la réparation du matériel,
- la fabrication des pièces de rechange,
- la centralisation des acquisitions et la gestion des pièces de rechange dont la fabrication ne peut être effectuée au centre,
- l'assistance des établissements scolaires en matière de maintenance,
- la participation à la conception et à la fabrication de prototypes de matériel didactique,
- l'assistance de la direction des affaires financières, et de la direction des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation et des sciences (section de l'éducation) en matière d'acquisition du matériel scientifique et technique
- la mise à la réforme du matériel jugé irrécupérable conformément à la réglementation en vigueur et la récupération des pièces et accessoires pouvant être réutilisés
- l'exécution de toute action qui lui sera confiée par le ministère.

Art. 4. - Le centre est habilité à établir des contrats de coopération avec des organismes ou institutions nationaux ou étrangers et de conclure, à cet effet, des conventions particulières de sous-traitance et de jumelage et ce, après autorisation du ministère de l'éducation et des sciences.

Art. 5. - Le centre est dirigé par un directeur désigné par décret sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences, parmi les candidats ayant au moins un diplôme d'ingénieur ou un titre équivalent et ce, conformément aux dispositions du décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.

Le directeur a rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

Art. 6. - Le directeur est chargé de :

- la gestion administrative et technique du centre
- la préparation du plan national de maintenance des équipements scientifiques et techniques
- l'organisation et l'exécution de tous les travaux de fabrication et de maintenance, d'en assurer le suivi et d'en établir l'évaluation.

Art. 7. - Le directeur est secondé d'un directeur adjoint ayant des compétences en matière de maintenance et qui est nommé par décret sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988. Il a rang et prérogative de chef de service d'administration centrale.

Art. 8. - Le directeur adjoint est chargé de :

- l'assistance du directeur dans le fonctionnement du centre
- la coordination et l'organisation du travail des techniciens de maintenance dans les établissements scolaires.

Art. 9. - Le centre national de maintenance a un conseil consultatif composé :

- du directeur général de l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation et des sciences (section de l'éducation) ou son représentant : président

- du directeur de l'enseignement primaire au ministère de l'éducation et des sciences (section de l'éducation) ou son représentant : membre

- du directeur du centre : membre

- du directeur adjoint du centre : membre

- des 5 responsables régionaux en matière de maintenance : membre

- des représentants des directions du ministère de l'éducation et des sciences (section de l'éducation) suivantes : membres

- un représentant de la direction des affaires financières

- un représentant de la direction des bâtiments et de l'équipement

- un représentant de la direction des programmes.

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur adjoint.

Art. 10. - Le conseil se réunit une fois par semestre.

Le conseil arrête le plan de travail national et régional de l'année ainsi que le projet de budget.

Art. 11. - Le centre national de maintenance est doté d'antennes appelées centre régionaux de maintenance, sous tutelle des directeurs régionaux de l'enseignement.

Art. 12. - Chaque centre régional de maintenance est dirigé par un directeur nommé parmi les professeurs d'enseignement secondaire technique ou les ingénieurs ayant un grade assimilé, ayant une ancienneté au moins égale à 5 ans dans cette qualité, par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences sur proposition du directeur du centre national de maintenance après avis du directeur régional d'enseignement concerné.

Le directeur du centre régional bénéficie de l'indemnité de fonction accordée au censeur d'établissement d'enseignement secondaire général visée au décret n° 82-182 du 2 février 1982 relatif à l'indemnité de fonctions des établissements d'enseignement secondaire et des écoles normales.

Art. 13. - Le directeur du centre régional assure dans le domaine de la maintenance au niveau de la région, les attributions et les missions spécifiques qui lui sont confiées par l'autorité de tutelle.

CHAPITRE II

L'organisation financière

Art. 14. - Le directeur du centre national de maintenance est chargé notamment de :

- l'élaboration du projet de budget du centre, sa soumission au conseil consultatif pour avis et sa transmission pour approbation au ministre de l'éducation et des sciences

- la gestion des crédits

- l'acceptation, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, des dons et legs qui sont faits au centre.

Il est l'ordonnateur du budget du centre.

Art. 15. - Le budget du centre est constitué par des recettes et des dépenses :

a) Les recettes du centre comprennent :

- la subvention accordée par l'Etat

- les recettes diverses et accidentelles

- les dons et legs

b) Les dépenses du centre comprennent :

- les dépenses de gestion du titre I du budget

- les dépenses d'équipement et de fonctionnement des ateliers.

La comptabilité du centre est assurée par un agent comptable désigné conformément à la législation en vigueur.

Art. 16. - Le ministre de l'éducation et des sciences, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE

Décret n° 94-2137 du 10 octobre 1994, portant organisation et modalités de fonctionnement du centre des musiques arabes et méditerranéennes palais du Baron d'Erlanger de Sidi Bou Saïd.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 63,

Vu la loi n° 93-85 du 2 août 1993, portant modification du code de la presse,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985 portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 89-1989 relatif aux marchés publics tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990,

Vu le décret n° 93-2378 du 22 novembre 1993, portant organisation du ministère de la culture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Le centre des musiques arabes et méditerranéennes est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Il est placé sous la tutelle du ministère de la culture.

Art. 2. - Le siège du centre des musiques arabes et méditerranéennes est fixé à Sidi Bou Saïd.

Art. 3. - Le centre des musiques arabes et méditerranéennes est un établissement sous forme d'un complexe culturel multidisciplinaire consacré à la musique dans ses différents domaines. Il réunit dans le cadre d'une vision globale et intégrée les activités scientifiques et intellectuelles et la programmation musicale.

Parmi ses centres d'intérêt figurent le patrimoine musical et la création musicale contemporaine en Tunisie, dans le monde arabe et dans les pays riverains de la méditerranée.

Le centre est chargé notamment :

- de contribuer à la sauvegarde du patrimoine musical
- de promouvoir les études et les recherches en matière de musique
- d'animer le palais "Ennejma Ezzahra" en tant que monument architectural à caractère historique,
- de préparer des programmes à caractère artistique et intellectuel dans les divers domaines de la musique,
- d'oeuvrer à l'établissement du patrimoine musical à la réalisation et la diffusion de toute recherche ou étude y afférente,
- de veiller à collecter et à sauvegarder les instruments de musique et à préparer les études y afférentes,
- d'oeuvrer au développement du fonds de la phonothèque nationale par la collecte des enregistrements musicaux arabes, méditerranéens et autres,
- de diffuser les études et les recherches relatives à la musique,
- d'oeuvrer à concrétiser la complémentarité entre la musique et les autres expressions artistiques,
- superviser le dépôt légal des phonogrammes.

CHAPITRE II

Organisation administrative

Art. 4. - Le centre comprend :

- le directeur,
- le comité de direction
- le secrétaire général
- la sous-direction de la phonothèque nationale.

Art. 5. - Le centre est dirigé par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre de la culture parmi les agents qui remplissent les conditions de nomination à la fonction de directeur d'administration centrale conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Art. 6. - Le directeur du centre exerce les attributions suivantes :

- l'élaboration des programmes culturels du centre pour les soumettre au comité de direction,
- la conception de la politique générale du centre en matière de recherche scientifique, de conservation et de sauvegarde, d'animation culturelle et musicale,
- la gestion des affaires administratives, financières et techniques du centre y compris la coordination entre les différents services,
- la représentation du centre dans les actes de la vie civile, administrative et judiciaire conformément aux lois et aux prérogatives qui lui sont assignées,
- l'élaboration et le suivi des décisions du comité de direction,
- l'exécution des actes, contrats et accords passés au nom du centre.

Art. 7. - Le comité de direction émet son avis sur les questions suivantes :

- la politique générale du centre dans tous les domaines,
- le projet du budget général du centre,
- les programmes culturels du centre,
- l'évaluation des réalisations ainsi que les activités de ses différentes structures du centre.

Un rapport annuel sur ces réalisations est transmis à l'autorité de tutelle.

Art. 8. - Le comité de direction, présidé par le directeur du centre, comprend les membres suivants :

- le secrétaire général
- le sous-directeur de la phonothèque nationale
- les chefs de service du centre
- deux personnalités du monde de la culture désignées par le ministre de la culture.

Le secrétariat du comité de direction est assuré par le secrétaire général du centre.

Le président du comité peut faire appel à toute personne dont il juge la présence nécessaire pour les travaux du comité.

Les membres du comité de direction sont nommés par arrêté du ministre de la culture.

Art. 9. - Le comité de direction se réunit une fois tous les trois mois au moins et chaque fois que son président le juge nécessaire.

Les décisions du comité de direction sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du comité sont consignées dans des procès verbaux qui sont transmis au ministre de la culture et aux membres du comité dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réunion du comité.

Art. 10. - Le secrétaire général est chargé d'assister le directeur du centre dans la gestion des services administratifs et financiers.

Le secrétaire général est nommé par décret sur proposition du ministre de la culture parmi les agents qui remplissent les conditions de nomination à la fonction de sous-directeur d'administration centrale conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Art. 11. - Le secrétariat général comprend :

- a) le service administratif et financier qui est chargé de :
 - gérer les affaires du personnel du centre,
 - préparer les textes réglementaires relatifs aux agents du centre,
 - élaborer et présenter le budget de fonctionnement et d'équipement du centre,
 - préparer et assurer les dépenses du centre, engager les crédits à verser et assurer la tenue de la comptabilité y afférente,
- b) le service technique qui est chargé de :
 - l'élaboration et l'exécution de recherches et d'études architecturales et des programmes de restauration du bâtiment du palais et des bâtiments administratifs annexes,
 - l'entretien des équipements techniques du centre,
 - les études d'aménagement du parc du palais en vue de sa mise en valeur,
 - le contrôle du fonctionnement et de l'entretien des équipements audio-visuels divers utilisés dans les programmes d'animation du centre,
 - le soutien technique des manifestations organisées dans le centre,
 - le suivi de la maintenance générale du centre,
 - la gestion du parc automobile,
 - la tenue de la comptabilité matière du centre.

Art. 12. - La sous-direction de la phonothèque nationale est chargée notamment de :

- superviser le dépôt légal des phonogrammes,
- collecter les enregistrements musicaux sur tous supports en vue de les conserver et de les mettre à la disposition des chercheurs en matière de musique,
- assurer la collecte, le traitement documentaire et la diffusion du patrimoine musical,

- veiller à la sauvegarde du patrimoine musical,
- veiller à la conservation des documents audio-visuels quel qu'en soit le support.

Art. 13. - La sous-direction de la phonothèque nationale comprend deux services :

- le service des recherches et des études,
- le service de la programmation et de l'animation.

Art. 14. - Le sous-directeur et les chefs de service sont nommés par décret sur proposition du ministre de la culture parmi les agents qui remplissent les conditions de nomination à la fonction de sous-directeur d'administration centrale et à la fonction de chef de service d'administration centrale conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

CHAPITRE III

Organisation financière

Art. 15. - Le directeur du centre élabore chaque année un projet de budget qu'il soumet au ministre de la culture.

Art. 16. - Le budget du centre comprend les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la gestion ordinaire.

Art. 17. - Les recettes du centre des musiques arabes et méditerranéennes se composent des ressources suivantes :

- les subventions de l'Etat,
- les recettes propres du centre,
- les recettes des ventes des publications éditées par le centre,
- les dons et les legs,
- toutes autres recettes destinées au centre.

Art. 18. - Les dépenses du centre se composent :

- des dépenses de gestion du centre,
- des dépenses d'entretien et de restauration du centre,
- des dépenses relatives aux recherches et études,
- des dépenses relatives aux programmes d'animation,
- de toute dépense imprévue en rapport avec les activités du centre.

Art. 19. - Les ministres des finances et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

SITUATION ADMINISTRATIVE

Par décret n° 94-2138 du 10 octobre 1994.

Monsieur Tahar Ferjani, administrateur chargé des fonctions de directeur des affaires administratives, financières et de la planification au ministère de la culture, bénéficie de l'indemnité de gestion administrative et financière.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

Décret n° 94-2139 du 10 octobre 1994, portant organisation et modalités de fonctionnement de la cité nationale sportive.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974 portant loi de finances pour la gestion 1975 et notamment ses articles 47 à 52,

telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 et notamment son article 84,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985 portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques,

Vu le décret n° 75-566 du 4 août 1975 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la cité nationale sportive,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques, et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990 fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

Organisation administrative

Section I

Le conseil d'administration

Article premier. - La cité nationale sportive est administrée par un conseil d'administration présidé par un président directeur général et comprend en outre les 11 membres suivants nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance sur proposition des ministères, et organismes concernés :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du plan et du développement régional,
- un représentant du ministère de l'agriculture,
- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,
- un représentant du ministère de la culture,
- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère de la jeunesse et de l'enfance,
- un représentant de la municipalité de Tunis,
- un représentant du commissariat général au sport,

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne dont l'avis peut être utile pour les délibérations du dit conseil avec voix consultative.

Art. 2. - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour approuver au nom de la cité, accomplir ou autoriser tous actes ou opérations relevant de ses attributions. Il est chargé notamment :

- d'arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement de la cité nationale sportive et le schéma de financement de cet investissement,
- d'établir les bilans et les comptes de gestion et de résultats,
- d'approuver les contrats-programmes et d'assurer le suivi de leur exécution,

- d'approuver dans le cadre de la réglementation en vigueur les marchés conclus au nom de la cité,
- de fixer le statut du personnel et son régime de rémunération dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- d'accepter, consentir, résilier et céder tous baux, locations et concessions sous toutes formes, de tous biens et droits mobiliers et immobiliers quelle qu'en soient la durée et la valeur et aussi d'accepter toutes liquidations ou d'abandonner toutes antériorités,
- et de fixer l'organisation des services de la cité nationale sportive.

Art. 3. - Le conseil d'administration délègue au président du conseil tous les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d'assurer la direction générale de la cité nationale sportive et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 4. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres au moins une fois par trimestre et chaque fois que l'intérêt de l'établissement l'exige et ce, pour débattre des questions inscrites à l'ordre du jour qui devra être transmis dix jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil d'administration, au contrôleur d'Etat et au ministère de tutelle.

L'ordre du jour doit être accompagné des documents à débattre lors de la réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut se réunir légalement qu'en présence de la majorité de ses membres, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Au cas où le quorum n'est pas atteint pour la réunion du conseil d'administration, les membres sont convoqués à une deuxième réunion qui est considérée légale quel que soit le nombre des présents.

Art. 5. - Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux qui sont portés sur un registre spécial et sont signés par le président du conseil d'administration et un administrateur.

Les copies ou extraits des délibérations à produire sont certifiés par le président du conseil d'administration ou tout autre membre délégué par lui.

Les procès-verbaux sont transmis à qui de droit dans les délais fixés par la législation et la réglementation en vigueur.

Section II

Le président directeur général

Art. 6. - Le président directeur général de la cité nationale sportive est nommé par décret sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 7. - Le président directeur général assure la direction générale de la cité. Il dispose du pouvoir de décision dans les domaines qui ne sont pas expressément réservés au conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle. Il est chargé de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration à qui il rend compte de la gestion et du fonctionnement général de la cité.

Il prend à cet effet, dans la limite de ses attributions toutes initiatives et toutes décisions nécessaires.

Il est chargé notamment :

- d'assurer la direction administrative, financière et technique de la cité nationale sportive,
- de préparer les travaux du conseil d'administration et d'assurer la mise en application de ses décisions,
- de représenter la cité auprès des tiers et dans tous les actes administratifs, civils et judiciaires,
- d'émettre les ordres de recettes et de dépenses.

Il a toute l'autorité dans le cadre de la réglementation en vigueur sur tout le personnel de la cité qu'il recrute, nomme à tous les emplois, ou licencie.

Art. 8. - Le président directeur général peut déléguer après l'autorisation du conseil d'administration, tout ou partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à des agents placés sous son autorité.

Art. 9. - Dans le cas où le président directeur général est empêché d'exercer ses fonctions, il peut désigner un administrateur pour le remplacer dans tout ou partie de celles-ci pendant la période de l'empêchement.

Si le président directeur général est empêché de désigner son remplaçant, le conseil d'administration peut y procéder dans les mêmes conditions précitées.

CHAPITRE II

Organisation financière

Section I

Les budgets

Art. 10. - Le conseil d'administration arrête chaque année et au plus tard le 31 août, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement aussi que le schéma de financement de l'investissement.

Art. 11. - Le budget de fonctionnement comprend :

A) En recettes :

- le produit des droits d'accès et d'utilisation des installations sportives et autres de la cité nationale sportive,
- les dons et legs,
- les subventions de l'Etat et des collectivités publiques locales,
- les recettes diverses.

B) En dépenses :

- les dépenses de gestion de la cité,
- toutes les dépenses se rattachant à sa mission.

Art. 12. - Le budget d'équipement comprend :

A) En recettes :

- les subventions de l'Etat et des collectivités publiques locales,
- les emprunts,
- la contribution du budget de fonctionnement de la cité nationale sportive,

B) En dépenses :

Les dépenses nécessaires à l'équipement des installations de la cité nationale sportive et à l'extension de son activité.

Section II

La comptabilité

Art. 13. - La comptabilité de la cité nationale sportive est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 14. - Le conseil d'administration doit arrêter avant le 1er mai de l'année budgétaire, le bilan, les comptes de gestion et de résultats et ce, à la lumière d'un rapport présenté par un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

CHAPITRE III

Tutelle de l'Etat

Art. 15. - Sont soumises à l'approbation du ministre de la jeunesse et de l'enfance conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur les décisions du conseil d'administration relatives :

- aux budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement après avis des ministres des finances et du plan et du développement régional,

- à l'acceptation des dons, legs et participations quelles que soient leurs natures et origines,

- aux emprunts,

- à la fixation du statut du personnel de la cité nationale sportive et son régime de rémunération après avis du ministre des finances.

Art. 16. - Il est placé auprès de la cité nationale sportive un contrôleur d'Etat, nommé par arrêté du ministre des finances. Il exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi n° 89-9 du 1er février 1989 susvisée.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 17. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 75-566 du 4 août 1975 susvisé.

Art. 18. - Les ministres des finances et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-2140 du 10 octobre 1994, portant organisation administrative et financière du complexe sportif international d'Aïn Draham.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, relative à la promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 89-42 du 8 mars 1989,

Vu la loi n° 76-92 du 4 novembre 1976, relative à l'infrastructure sportive et socio-éducative,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment ses articles 72 et 73,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives,

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990,

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Le complexe sportif international d'Aïn Draham est un centre qui a pour missions notamment :

- d'assurer les meilleures conditions d'entraînement et de préparation pour les équipes sportives,

- d'exécuter la politique du ministère dans le domaine du sport en prenant en charge ses programmes et en fournissant les conditions adéquates pour représenter le pays honorablement aux niveaux maghrébin, arabe, africain, méditerranéen, olympique et international,

- de prendre en charge les équipes sportives locales et étrangères,

- de mettre les équipements de base du complexe à la disposition des équipes sportives locales et étrangères,

- de rationaliser l'affectation de l'infrastructure sportive.

CHAPITRE II

Organisation administrative

Section I

La direction du complexe

Art. 2. - Le complexe sportif international d'Aïn Draham est dirigé par un directeur assisté par un comité de direction.

Art. 3. - Le directeur du complexe sportif international d'Aïn Draham, est nommé par décret sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance. Il a rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Art. 4. - Le comité de direction est consulté sur les différentes méthodes tendant au développement des activités du complexe, ainsi que sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président.

Art. 5. - Le comité de direction est composé comme suit :

- le directeur du complexe sportif international d'Aïn Draham : président,

- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat : membre,

- un représentant du ministère de la jeunesse et de l'enfance : membre,

- un représentant du commissariat général au sport : membre,

- un représentant de la municipalité d'Aïn Draham : membre,

- le sous-directeur des activités sportives du complexe : membre,

- le sous-directeur des affaires administratives et financières du complexe : membre.

Le président du comité peut faire appel à toute personne qualifiée à l'occasion de l'examen d'une question déterminée.

Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le président du comité de direction désigne un rapporteur parmi le personnel du complexe sportif international d'Aïn Draham pour établir les procès-verbaux des réunions du comité.

Art. 6. - Le comité de direction se réunit au moins une fois par trimestre et toutes les fois que son président le juge nécessaire.

Le sous-directeur des activités sportives assure la présidence du comité en cas d'empêchement de son président.

Les délibérations du comité de direction ne sont légales que si la majorité de ses membres sont présents. A défaut, le comité de direction se réunit dans les huit jours quel que soit le nombre des

présents. Les décisions sont prises par la majorité des voix. En cas d'égalité, celle du président est prépondérante.

Art. 7. - Le comité de direction examine le rapport annuel établi par le directeur et qui se rapporte au fonctionnement général du complexe sportif international d'Aïn Draham, et à ses activités sportives.

Ce rapport sera transmis au ministère de la jeunesse et de l'enfance après approbation du comité de direction.

Section II

Les structures d'exécution

Art. 8. - Le complexe sportif international d'Aïn Draham comprend :

- la sous-direction des activités sportives,
- la sous-direction des affaires administratives et financières.

Art. 9. - La sous-direction des activités sportives est chargée notamment :

- de programmer le calendrier des stages,
- de fixer et de coordonner l'exploitation de l'infrastructure sportive,
- d'assurer des conditions de logement adéquates pour les équipes locales et étrangères,
- d'assurer la nutrition adéquate pour les équipes locales et étrangères,
- d'appliquer les programmes de distraction élaborés par les fédérations sportives.

Art. 10. - La sous-direction des activités sportives comprend :

- le service de programmation et de distraction,
- le service de logement et de nutrition.

Art. 11. - La sous-direction des affaires administratives et financières est chargée notamment :

- d'assurer la gestion du personnel et des équipements relevant du complexe sportif international d'Aïn Draham,
- de veiller sur la bonne marche des opérations financières du complexe,
- de superviser les opérations de financement et d'investissement,
- d'assurer le suivi des travaux des bâtiments et de l'infrastructure sportive.

Art. 12. - La sous-direction des affaires administratives et financières comprend :

- le service des affaires administratives et financières,
- le service de l'infrastructure sportive.

CHAPITRE III

Organisation financière

Art. 13. - Le budget du complexe sportif international d'Aïn Draham est autonome et rattaché pour ordre au budget général de l'Etat.

Art. 14. - Les ressources du complexe sportif international d'Aïn Draham se composent de recettes ordinaires et de recettes exceptionnelles.

1 - Les recettes ordinaires comprennent :

- les subventions et crédits du budget,
- les prêts,
- les dons et legs,
- les recettes propres,
- et toutes les autres ressources qui lui seront affectées.

2 - Les recettes exceptionnelles comprennent les fonds versés au profit du complexe sportif international d'Aïn Draham par l'Etat,

les collectivités publiques locales et les organismes internationaux pour contribuer à la réalisation de ses projets.

Art. 15. - Les dépenses du complexe sportif international d'Aïn Draham se répartissent en dépenses ordinaires et dépenses exceptionnelles.

1 - Les dépenses ordinaires comprennent les dépenses à caractère permanent ayant trait au fonctionnement administratif du complexe sportif international d'Aïn Draham.

2 - Les dépenses exceptionnelles comprennent les dépenses ayant un caractère soit temporaire, soit spécifique ou imprévu et qui sont déduites des recettes exceptionnelles citées à l'article 14 du présent décret.

Art. 16. - Le budget du complexe sportif international d'Aïn Draham est établi par le directeur après avis du comité de direction.

Art. 17. - Le directeur du complexe sportif international d'Aïn Draham est l'ordonnateur du budget du complexe. Il le représente dans les affaires à caractère civil, administratif et judiciaire.

Art. 18. - Un agent comptable est chargé de toutes les opérations de recettes et de dépenses qui sont soumises aux règles de la comptabilité publique.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 19. - Les emplois fonctionnels du complexe sportif international d'Aïn Draham sont attribués conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisés.

Art. 18. - Les ministres des finances et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-2141 du 10 octobre 1994, portant organisation administrative et financière du complexe sportif de Borj-Cedria.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, relative à la promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 89-42 du 8 mars 1989,

Vu la loi n° 76-92 du 4 novembre 1976, relative à l'infrastructure sportive et socio-éducative,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment ses articles 72 et 73,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives,

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990,

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Le complexe sportif de Borj Cedria est un centre qui a pour missions notamment :

- d'assurer les meilleures conditions d'entraînement et de préparation pour l'élite nationale sportive,
- d'exécuter la politique du ministère dans le domaine du sport d'élite en prenant en charge ses programmes et en fournissant les conditions adéquates pour représenter le pays honorablement aux niveaux maghrébin, arabe, africain, méditerranéen, olympique et international,
- de prendre en charge l'élite nationale sportive et de la soutenir,
- de mettre les équipements de base du complexe à la disposition des équipes nationales,
- de veiller à la maintenance des équipements de base et du matériel mis à sa disposition par le ministère de la jeunesse et de l'enfance,
- de rationaliser l'affectation de l'infrastructure sportive.

CHAPITRE II

Organisation administrative

Section I

La direction du complexe

Art. 2. - Le complexe sportif de Borj Cedria est dirigé par un directeur assisté par un comité de direction.

Art. 3. - Le directeur du complexe sportif de Borj Cedria, est nommé par décret sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance. Il a rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Art. 4. - Le comité de direction est consulté sur les différentes méthodes tendant au développement des activités du complexe, ainsi que sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président.

Art. 5. - Le comité de direction est composé comme suit :

- le directeur du complexe sportif de Borj Cedria : président,
- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat : membre,
- un représentant du ministère de la jeunesse et de l'enfance : membre,
- un représentant du commissariat général au sport : membre,
- un représentant de la municipalité de Hammam Chot : membre,
- le sous-directeur des activités sportives du complexe : membre,
- le sous-directeur des affaires administratives et financières du complexe : membre.

Le président du comité peut faire appel à toute personne qualifiée à l'occasion de l'examen d'une question déterminée.

Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le président du comité de direction désigne un rapporteur parmi le personnel du complexe sportif de Borj Cedria pour établir les procès-verbaux des réunions du comité.

Art. 6. - Le comité de direction se réunit au moins une fois par trimestre et toutes les fois que son président le juge nécessaire.

Le sous-directeur des activités sportives assure la présidence du comité en cas d'empêchement de son président.

Les délibérations du comité de direction ne sont légales que si la majorité de ses membres sont présents. A défaut, le comité de direction se réunit dans les huit jours quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises par la majorité des voix. En cas d'égalité, celle du président est prépondérante.

Art. 7. - Le comité de direction examine le rapport annuel établi par le directeur et qui se rapporte au fonctionnement général du complexe sportif de Borj Cedria, et à ses activités sportives.

Ce rapport sera transmis au ministère de la jeunesse et de l'enfance après approbation du comité de direction.

Section II

Les structures d'exécution

Art. 8. - Le complexe sportif de Borj Cedria comprend :

- la sous-direction des activités sportives,
- la sous-direction des affaires administratives et financières.

Art. 9. - La sous-direction des activités sportives est chargée notamment :

- de programmer le calendrier des stages,
- de fixer et de coordonner l'exploitation de l'infrastructure sportive,
- d'assurer des conditions de logement adéquates pour les sportifs d'élite,
- d'assurer la nutrition adéquate pour les sportifs d'élite,
- d'appliquer les programmes de distraction élaborés par les fédérations sportives.

Art. 10. - La sous-direction des activités sportives comprend :

- le service de la programmation et de la distraction,
- le service du logement et de la nutrition.

Art. 11. - La sous-direction des affaires administratives et financières est chargée notamment :

- d'assurer la gestion du personnel et des équipements relevant du complexe,
- de veiller sur la bonne marche des opérations financières du complexe,
- de superviser les opérations de financement et d'investissement,
- d'assurer le suivi des travaux des bâtiments et de l'infrastructure sportive.

Art. 12. - La sous-direction des affaires administratives et financières comprend :

- le service des affaires administratives et financières,
- le service de l'infrastructure sportive.

CHAPITRE III

Organisation financière

Art. 13. - Le budget du complexe sportif de Borj Cedria est autonome et rattaché pour ordre au budget général de l'Etat.

Art. 14. - Les ressources du complexe sportif de Borj Cedria se composent de recettes ordinaires et de recettes exceptionnelles.

1 - Les recettes ordinaires comprennent :

- les subventions et crédits du budget,
- les prêts,
- les dons et legs,

- les recettes propres,
- et toutes les autres ressources qui lui seront affectées.

2 - Les recettes exceptionnelles comprennent les fonds versés au profit du complexe sportif de Borj Cedria par l'Etat, les collectivités publiques locales et les organismes internationaux pour contribuer à la réalisation de ses projets.

Art. 15. - Les dépenses du complexe sportif de Borj Cedria se repartissent en dépenses ordinaires et dépenses exceptionnelles.

1 - Les dépenses ordinaires comprennent les dépenses à caractère permanent ayant trait au fonctionnement administratif du complexe sportif de Borj Cedria.

2 - Les dépenses exceptionnelles comprennent les dépenses ayant un caractère soit temporaire, soit spécifique ou imprévu et qui sont déduites des recettes exceptionnelles citées à l'article 14 du présent décret.

Art. 16. - Le budget du complexe sportif de Borj Cedria est établi par le directeur après avis du comité de direction.

Art. 17. - Le directeur du complexe sportif de Borj Cedria est l'ordonnateur du budget du complexe. Il le représente dans les affaires à caractère civil, administratif et judiciaire.

Art. 18. - Un agent comptable est chargé de toutes les opérations de recettes et de dépenses qui sont soumises aux règles de la comptabilité publique.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 19. - Les emplois fonctionnels du complexe sportif de Borj Cedria sont attribués conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisés.

Art. 18. - Les ministres des finances et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

BANQUE CENTRALE

Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie
atteints par la prescription de 15 ans (suite)

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	Année Dépôt
0726842 V	GAAIEB SALEM B ABOESSELEM	9,143	1978
0726877 M	JAMILA O DHIAFI	4,005	1978
0726886 T	HANNA B OTHMAN EL QUESLATI	9,466	1978
0726895 C	BAKHLAQUI HEOI	3,381	1978
0726906 P	HANNACHI RABIB	6,916	1976
0726913 A	HANAMI NAJIA BT BOUBAKER	17,352	1978
0726914 Y	TOUNAKTI ABDERRAZAK	3,554	1978
0726931 S	AMMAR HAMROUNI	11,766	1978
0726935 M	HANZA ABDESSALEM	7,800	1978
0726945 G	ABIOI ALI B BECHIR	37,728	1978
0726958 M	MOHSEN B HASSINE GRAMI	40,597	1978
0726969 H	MOHSEN EL HEQUIMEL	11,050	1978
0726996 M	HAMRI EZZEDINE	9,525	1978
0726997 M	DAROUAZ MOHD HAMMADI	3,497	1978
0727006 Y	MOSNI AHMED	7,224	1978
0727037 G	ZELFANI ABDERRAZAK	6,353	1978
0727047 T	MEZGHENI CHAKER	5,359	1978
0727055 B	SAHRAOUI AMOR B AHMED	6,365	1978
0727103 D	EL OUNI KEMAIS B ABDELBAKI EL OUN	4,859	1978
0727130 H	KOUKIA ALJIA F B ASOALAH MED MOUL	19,274	1978
0727133 L	MOHAMED B BRAHIM EL HICHRI	5,528	1978
0727163 U	EL ADUNI ABDERRAZAK B EL MEKRI B	6,895	1978
0727177 J	JDEY ALI	18,020	1978
0727209 U	REBAI FATHI	2,930	1978
0727229 K	HABLI MUSTAPHA B BECHIR	4,101	1978
0727256 V	KAMEL MEFTAH	6,959	1978
0727287 U	BRIDI KHEDIGA	3,362	1978
0727288 E	HASSEN B ALI EL HSALMI	12,973	1978
0727362 A	MOHD B BRAHIM DEFI	46,187	1978
0727369 T	MONCEF B JEMIA	22,329	1978
0727401 C	ZHIQUA NAJET	3,511	1978
0727410 M	GADRI BELGACEN	3,589	1978
0727439 U	AMOR ABDELHAFIDH B MU FREOU B HAC	3,302	1978
0727456 M	CHAKER EL HALLOUFI	10,067	1978
0727492 B	CHENATA MAHFOUOH B HASSINE	3,807	1978
0727498 H	BOLOUI FATHIA	6,988	1979
0727514 A	HAKIMA ABIOI	16,175	1978
0727521 H	ABDELHAMID ABDELALIZ	4,402	1978
0727531 U	ZOUACHI MOHAMED	5,209	1978
0727570 L	FRAYOU ABDELHAMID	4,539	1978
0727582 Z	AMOR DAHYES	27,527	1978
0727612 G	RIDHA EL CHARBI B KHEMAIS	3,731	1978
0727622 T	HEDI B ALI DBAIRI	4,014	1978
0727639 L	GABTANI ALI	3,884	1978
0727650 Y	HABIB B HEDI AYACHI	5,972	1978
0727656 E	KARMA RIADH	7,075	1978
0727664 M	ABDELHAMID B AMOR B ALI B MOHD	21,252	1978
0727756 H	HASSEN B TAIEB LONDARI	6,264	1978
0727771 E	JAMILA KHEDHIRI	23,480	1978
0727813 A	HANNAMI RACHID	10,644	1978

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	Année Dépôt
0727926 P	HAJI AHMED B TAIEB	13,295	1978
0727829 T	SALHA B AHMED F MOHAMED MATOUSSI	36,636	1978
0727550 R	HAFIEN EL HADEF	3,815	1978
0727671 N	ADEL BABUELKADER B YDUAYI	4,346	1978
0727878 W	MAHMOUD EL HAZBET SLIMANE CHITHI	4,667	1978
0727917 K	FAYHA MATRI F TAIEB LASSOUED	5,196	1978
0727954 O	MADAME ZOHRA B ABDELJADUAD HAMZAID	3,637	1978
0727960 G	MOHD B MOHD KHALED B DHYAB	11,429	1978
0727981 H	DUGUI ABDALLAH B ALI B MOHD	14,055	1978
0727991 U	CLENZA MOHAMED MONCEF	25,764	1978
0727996 Z	TEBOURBI MOHAMED FAOUZI	6,508	1978
0728003 G	CHANA A MOHAMED NIDANI	3,821	1978
0728006 A	SALEN B CHEIKH	21,805	1978
0728043 A	ABDESSATAR ESSASSI	13,918	1978
0728082 Y	SLAHEDDINE B SALEN	5,527	1978
0728095 G	EL FAHMI ABDALLAH	22,563	1978
0728105 F	ABIDI MONGI	3,117	1978
0728130 V	KHALIFA BECHIR	8,975	1978
0728142 G	MOHAMED AHMED	7,401	1978
0728187 G	JAMIL CHAABANE	5,091	1978
0728207 U	KAMOUN MOHSEN	3,868	1978
0728233 G	FRAUS B AHMED GUEDDICH	3,362	1978
0728245 T	ABDESLEM OHOUMER	4,771	1978
0728305 K	SALAH B KADDOUR B NASR	5,065	1978
0728321 O	ABDALLAH MANSOUR B MANSOUR	4,471	1978
0728341 Z	MOHAMED FITOURI	48,656	1978
0728374 A	CHEMINGUI MAHMOUDA	3,222	1978
0728384 J	NEJLADHI MOHAMED LAMINE	3,376	1978
0728457 A	FATMA B ABDELKADER	14,022	1978
0728489 K	RIDHA B LAKDHAR SALLAMI	3,530	1978
0728526 L	FEKIH HABIB	5,456	1978
0728533 H	NOUDAD ACHOURI	11,434	1978
0728541 S	AHMADI HASSEN	9,603	1978
0728542 Y	HILI FREDJ	4,881	1978
0728553 K	MONCEM B MOHAMED EL BEJAHINI	8,010	1978
0728572 L	EL ABRI MAHMOUDH	14,585	1978
0728584 N	MOHAMED B OTHMAN	6,822	1978
0728617 Z	BENNOUR ANEL	8,335	1978
0728621 O	MOHAMED B TAIEB JEGALI	11,189	1978
0728629 Y	ALI B BRAHIM B MBAREK	13,709	1978
0728642 U	SALAH B ALI HAAYDI	3,808	1978
0728670 G	SAMAALI ABDES MOHD KHALIFA	4,567	1978
0728694 H	ABDELAZIZ ABDENNEBI	6,295	1978
0728707 X	CHTIQI ZAHMITE MOHAMED	4,633	1978
0728710 A	SANHAGI ALEYA	3,588	1978
0728742 K	JALLEL GALLUS	4,002	1978
0728793 R	KHEMISS MOHD SALAH	11,242	1978
0728879 J	AISSADUI LATIFA	14,014	1978
0728897 D	ABDALLAH SOUISSI	18,907	1978
0728903 K	MECHKKI SALAH B BOUJEMAA SAAD	16,984	1978